

INFORME DE CUMPLIMIENTO SECTORIAL

LEY N° 21.719 EN TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y REPARTO

Guía técnica de adecuación sobre geolocalización, última milla y seguridad de endpoints en terreno.

1. Introducción y la Movilidad de los Datos

Las empresas del sector transporte, logística de distribución y despacho de última milla mueven información confidencial fuera del perímetro físico de la oficina: direcciones de entrega, teléfonos y nombres de destinatarios. La Ley N° 21.719 les impone obligaciones de ciberseguridad sobre dispositivos móviles, así como límites proporcionales sobre el monitoreo continuo de conductores y vehículos corporativos.

2. Geolocalización y Rastreo de Flotas (Art. 16 sexies)

El rastreo GPS continuo constituye un tratamiento de datos de geolocalización (Artículo 16 sexies). El empleador debe: 1) Informar explícitamente al conductor sobre la instalación del dispositivo, los datos que captura, la duración del tratamiento y si se comparten con la empresa de transporte o un tercero. 2) Respetar el principio de proporcionalidad, prohibiéndose el monitoreo continuo e invasivo fuera del horario laboral, en trayectos privados, o el uso de datos geográficos para realizar perfiles invasivos de comportamiento.

3. Logística de Última Milla y Minimización

El tratamiento de datos de destinatarios (dirección, nombre y teléfono) se justifica en la base lícita de 'ejecución de contrato'. Sin embargo, se prohíbe conservar indefinidamente estas bases de datos tras la entrega del producto. Es obligatorio definir una política de retención acotada para bases lógicas históricas de entregas.

4. Seguridad de Endpoints (Dispositivos en Terreno)

Dado que los repartidores y transportistas acceden a datos sensibles en tablets o celulares corporativos en terreno, el riesgo de pérdida es constante. Es mandatorio: 1) Implementar cifrado de disco o almacenamiento (BitLocker, FileVault o equivalente MDM). 2) Asegurar la capacidad de bloqueo y borrado remoto de datos (*remote wipe*) auditable en menos de 1 hora ante la pérdida del dispositivo para evitar que la pérdida lógica se convierta en una infracción gravísima.

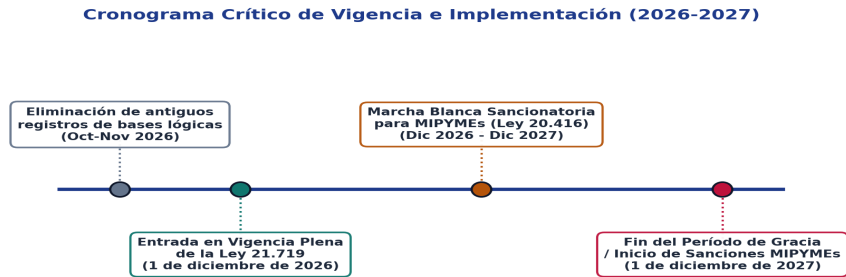


Figura 1: Cronograma crítico de implementación y marcha blanca sancionatoria para MIPYMEs.

5. Sanciones y Multas en Logística

La pérdida de un dispositivo móvil sin cifrado que exponga datos masivos de clientes califica como infracción gravísima (multa de hasta 20.000 UTM). No contar con un protocolo inmutable de incidentes de seguridad que notifique en un rango de 72 horas representa una infracción grave (multa de hasta 10.000 UTM).

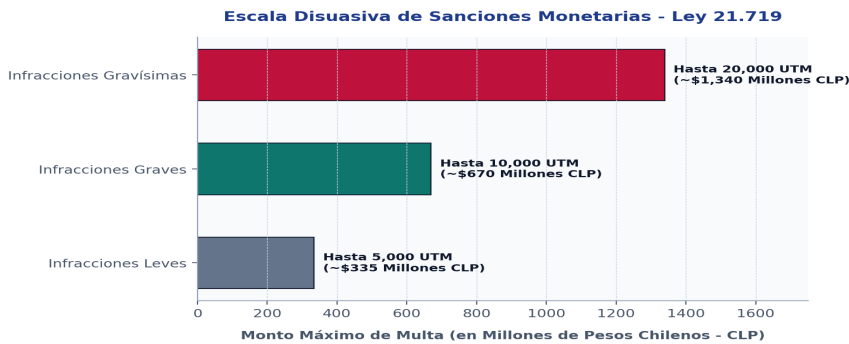


Figura 2: Catálogo disuasivo de multas expresadas en UTM.

6. Checklist de Cumplimiento para Logística

- [] Habilitar cifrado obligatorio en todos los teléfonos y tablets corporativas en terreno.
- [] Configurar un sistema de gestión MDM (como Prey) con capacidad de borrado remoto inmediato.
- [] Informar por escrito a los choferes las políticas de uso del GPS y límites de proporcionalidad.
- [] Redactar e implementar la política de retención corta (borrar datos de despacho tras 6 meses del cierre).
- [] Capacitar a los conductores en ciberseguridad básica (ingeniería social, robo de dispositivos).
- [] Validar que los subcontratistas logísticos (terceros transportistas) cuenten con contratos DPA firmados.